

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                           |                               |               |
|---------------------------|-------------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 3004/2533 | กรมทางหลวง                    | โจทก์         |
|                           | นางสาวอาภา อัดตบวรณกุล กับพวก | จำเลย         |
|                           | นางสาวอาภา อัดตบวรณกุล ที่ 1  | ผู้ยื่นคำร้อง |
|                           | นายสว่าง ศรีวรกุล ที่ 2 จำเลย | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 121)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้โจทก์เป็นเงินบาทไทยในจำนวน 3,580.22 ปอนด์สเตอร์ลิง พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในเงินต้นจำนวนนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2520 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จแก่โจทก์ โดยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตามประกาศกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราราคาขายของธนาคารแห่งประเทศไทยในวันที่ 31 มีนาคม 2520 เป็นเกณฑ์คำนวณ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า เฉพาะดอกเบี้ยให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระให้โจทก์ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยทั้งสองต่างฎีกา (อันดับ 111, 114)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 113)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ จำเลยได้นำหลัก  
ทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ  
99,103)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่  
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับ  
แต่วันที่ 1 เมษายน 2520 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกสองปีมาวางศาลจน  
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้  
ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่  
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับ  
แต่วันที่ 1 เมษายน 2520 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีกสองปีมาวางศาลจน  
เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้  
ระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ